

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 788/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

โจทก์

นายสนิทหรืออานนท์ เรื่องข่าหรือเรื่อง

พัฒนานนท์

จำเลย

นายสนิทหรืออานนท์ เรื่องข่าหรือเรื่อง

พัฒนานนท์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้
เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341,84 จำนวน 12 กระทั่ง จำคุกกระทั่งละ 9 เดือน รวมจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับ

สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระหนละ 9 เดือน รวม 12 กระหน คงจำคุก 108 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก จำเลยมีกำหนด 54 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 173,177)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 1,000,000 บาท (อันดับ 28,89)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ